

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1486/2530

นาย โกลุมภ์ ตาละโสภ ฌ
นาย ศรีสุข มัฒลักษณ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 309

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 185

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ใช้และครอบครองเครื่องโทรศัพท์จำเลยซึ่งเป็นพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้นำความเท็จไปแจ้งผู้บังคับบัญชาจำเลยว่า โจทก์ค้างชำระค่าเช่าโทรศัพท์ขอให้ระงับการใช้โทรศัพท์ของโจทก์ ผู้บังคับบัญชาของจำเลยหลงเชื่อจึงอนุมัติให้ระงับการใช้โทรศัพท์จนโจทก์ต้องนำเงินไปชำระให้แก่จำเลยเช่นนี้คำบรรยายฟ้องดังกล่าวหาเข้าลักษณะเป็นการกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ใน ป.อ. มาตรา 309 ไม่ เพราะไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าจำเลยได้กระทำให้โจทก์กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของโจทก์ หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายโจทก์ตามที่กฎหมายระบุไว้เลย ฟ้องโจทก์จึงไม่ครบองค์ความผิดตามบทมาตราดังกล่าว ศาลขอรับที่จะพิพากษายกฟ้องโจทก์เสียได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ใช้และครอบครองโทรศัพท์ ส่วนจำเลยเป็นพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จำเลยโดยเจตนาทุจริตนำความที่รู้ว่าเป็นเท็จ

ไปแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาของจำเลยว่า โจทก์ค้างชำระค่าเช่าโทรศัพท์ประจำเดือน มีนาคม 2527 เป็นเงิน 628 บาท จำเลยได้ทวงถามให้โจทก์ชำระแล้วโจทก์ไม่ยอม ชำระภายในกำหนด จึงขอระงับการใช้โทรศัพท์ของโจทก์เสีย ผู้บังคับบัญชาของ จำเลยหลงเชื่อจึงอนุมัติให้จำเลยระงับการใช้โทรศัพท์ของโจทก์ ทั้งที่ความจริงโจทก์ ไม่เคยทราบก่อนเลยว่า โจทก์ค้างชำระค่าเช่าโทรศัพท์ และจำเลยก็ไม่เคยแจ้งให้ โจทก์ทราบ โจทก์ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แต่การสอบสวนเป็นไปโดยล่าช้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายเพราะโจทก์ไม่มีเครื่องโทรศัพท์ใช้ โจทก์จึงต้อง จ่ายอมนำเงิน 628 บาท ไปชำระให้แก่จำเลย การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการ ใช้สิทธิไม่สุจริตทำให้โจทก์เสื่อมเสียสิทธิเสรีภาพ เพราะเป็นการข่มขืนใจให้โจทก์ ต้องนำเงินจำนวน 628 บาท ไปชำระแก่จำเลยทั้งที่โจทก์ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ ทำให้ โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้ว มีคำสั่งว่า คำฟ้องของโจทก์ไม่ต้องด้วย บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์บรรยายครบองค์ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 หรือไม่พิเคราะห์แล้ว โจทก์ บรรยายฟ้องสรุปความได้ว่า โจทก์เป็นผู้ใช้และครอบครองเครื่องโทรศัพท์ จำเลยซึ่งเป็นพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้นำความเท็จไปแจ้งแก่ผู้บังคับ บัญชาของจำเลย ว่า โจทก์ค้างชำระค่าเช่าโทรศัพท์ ขอให้ระงับการใช้โทรศัพท์ของ

โจทก์ผู้บังคับบัญชาของจำเลยหลงเชื่อ จึงอนุมัติให้ระงับการใช้โทรศัพท์จนโจทก์ต้อง
นำเงินไปชำระให้แก่จำเลย เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 บัญญัติว่า "ผู้
ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัว
ว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจ
นั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย..." ดังนั้นคำบรรยายฟ้องของ
โจทก์ดังกล่าว หาเป็นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 309 ไม่
เพราะไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าจำเลยได้กระทำให้โจทก์กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน ของโจทก์ หรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โจทก์ ตามที่กฎหมายระบุไว้เลย ฟ้องโจทก์จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 คำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อำนวยการ อินทุภูติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ตัดสินทำนองเดียวกันกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่

1620/2513 และ 2565/2517 ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1620/2513 ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 แต่ตามคำบรรยายฟ้องไม่มีข้อเท็จจริงซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำ ให้โจทก์กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ โจทก์แต่อย่างใด การกระทำของจำเลยไม่อาจเป็นความผิดตามฟ้องได้ ศาลยอม ยกฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2565/2517 โจทก์ฟ้องขอ ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309,310 โดยกล่าวแต่เพียงว่า จำเลยบังอาจหน่วงเหนี่ยวกักขังโจทก์ให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และจำเลย ช่มชู้ใจโจทก์โดยมีอาวุธเพื่อให้โจทก์ถอนทะเลียนสมรสระหว่างโจทก์กับภรรยาแต่ การกระทำของจำเลยอย่างไรที่ว่าช่มชู้ใจโจทก์ตามมาตรา 309 โดยทำให้กลัวว่าจะ เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของโจทก์ และจำเลย กระทำอย่างไรที่เป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขังโจทก์ และกระทำให้โจทก์ปราศจาก เสรีภาพในร่างกายตามมาตรา 310โจทก์มิได้บรรยายในฟ้องเลย ฟ้องของโจทก์จึง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) นอกจากนี้คำ พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้อาจทำให้มองไปได้ว่าโจทก์พยายามใช้สิทธิเรียกร้องในทาง แพ่งมาเป็นมูลความผิดทางอาญา ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทยมีคำสั่งให้ระงับการใช้โทรศัพท์ของโจทก์โดยเห็นว่าโจทก์ค้างชำระค่าเช่า โทรศัพท์ ซึ่งหากโจทก์เห็นว่าเป็นการไม่ถูกต้องเพราะโจทก์ได้ชำระค่าเช่าโทรศัพท์ ดังกล่าวแล้ว ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ควรนำคดีไปฟ้ององค์การโทรศัพท์ขอให้ศาลบังคับให้ องค์การฯ ให้โจทก์ได้เช่าโทรศัพท์ต่อไปดังเดิมเพราะโจทก์มิได้ผิดสัญญาเช่ากับองค์ การฯ พร้อมทั้งอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่ต้องเสียหาย เพราะเหตุที่มีได้ใช้ โทรศัพท์ที่เช่าในระหว่างที่องค์การฯ สั่งระงับการใช้โทรศัพท์ของโจทก์ได้ด้วย ซึ่ง เป็นเรื่องที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิในทางแพ่งเป็นมูลคดีในทางแพ่งไม่ใช่ทางอาญา การ ที่โจทก์บรรยายในฟ้องว่า จำเลยแจ้งเท็จต่อผู้บังคับบัญชาว่าโจทก์ค้างชำระค่าเช่า โทรศัพท์ขอให้ระงับการใช้โทรศัพท์ของโจทก์จนผู้บังคับบัญชาหลงเชื่ออนุมัติให้

ระงับการใช้โทรศัพท์ จนโจทก์ต้องนำเงินค่าโทรศัพท์ไปชำระแก่จำเลยจะเห็นได้ว่า จำเลยมิได้กระทำการใดอันเป็นการข่มขืนใจโจทก์ที่ให้โจทก์ต้องจำยอมที่จะต้อง ชำระค่าโทรศัพท์โดยทำให้โจทก์กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของโจทก์หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนโจทก์ต้องกระทำการดังกล่าวเลยข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จึงไม่มีทางเป็นมูลความผิดในทางอาญาไปได้เรื่อง ทำนองนี้ศาลจึงต้องเคร่งครัดเป็นพิเศษในชั้นตรวจคำฟ้อง ซึ่งหากศาลตรวจพบ ศาลอาจมีคำสั่งว่าฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายและพิพากษายกฟ้องไปได้ โดยไม่ จำต้องสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1620/2513). ประณญาติผดุง.